LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

In conformità all'accordo territoriale tra le Associazione dei proprietari APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI e degli inquilini ANIA, CONIA, FEDER.CASA, SAI.CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO e UNIONE INQUILINI

depositato il 28 febbraio 2019 presso il Comune di Roma

La Sig.ra Laureti Rita cod fisc LRTRTI50T62H501C, nata a Roma il 22/12/1950 e residente a Roma in Via del Quadraro n°11, di seguito denominato locatore,

concede in locazione

Ai Sigg.

- Serra Nicola, cod fisc SRRNCL02C31M082Z, nato a Viterbo (VT) il 31/03/2002 e residente a Viterbo (VT) in Strada Sammartinese n°57, identificato mediante carta d'identità n°AY8258154 rilasciata dal Comune di Viterbo il 26/02/2019;
- Mulattieri Matteo, cod fisc MLTMTT02P20C034I, nato a Cassino (FR) il 20/09/2002 e residente a Pontecorvo (FR) in Contrada Sant'Oliva snc, identificato mediante patente di guida n°FR5383232N rilasciata da MC-FR il 31/10/2020;
- Della Torre Giulio, cod fisc DLLGLI02H04E506X, nato a Lecce (LE) il 04/06/2002 e residente a Vernole (LE) in Via G. Verdi (Pisignano) n°17, identificato mediante carta d'identità n°AZ1014409 rilasciata dal Comune di Vernole il 08/08/2019;

che accettano in solido, l'unità immobiliare posta in Roma, Via Marco Valerio Corvo n.1, piano 4, int. 8, composta da ingresso, tre camere, cucina, bagno. Ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. Dati catastali immobile principale: foglio 961, particella 462, subalterno 49, categoria A/4, rendita catastale € 823,75.

Il conduttore dichiara di aver ricevuto dal locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:

Articolo 1 *(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di 3 anni,dal 01/10/2022 al 30/09/2025, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 *(Canone)*

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra le Associazione dei proprietari e degli inquilini e depositato il 28 febbraio 2019 presso il Comune di Roma, è convenuto in € 10.800,00 (diecimilaottocento/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di

Laureti Rita

Mulattieri Matteo
Nicola Serra

bonifico bancario, in n. 12 rate eguali anticipate di € 900,00 (novecento/00) ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese. Il locatore dichiara di aver optato per la "cedolare secca" e per tanto non saranno applicati aumenti ISTAT.

Articolo 3 *(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di €. 1.800,00 (milleottocento/00) pari a due mensilità del canone, non imputabile in conto canoni, e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 4 *(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegata all'Accordo Territoriale e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore sono sempre da considerarsi salvo conguaglio, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente), dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Articolo 5 *(Spese di bollo e di registrazione, cedolare secca)*

La parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata. L'opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell'obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 *(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n.392.

Articolo 7 *(Uso)*

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.404/1988.

Articolo 8 *(Recesso del conduttore)*

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima.

Articolo 9 *(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e,

Lomuti Rita

Mulatti Mattia
Micela Serra

pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto risulta dal separato verbale di consegna.

Articolo 10 *(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo11 *(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 *(Impianti)*

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 *(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore o scadenza contratto, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita almeno una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.

Articolo 14 *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Laurelli Rita

Mulatter Matto
Miele Lorze

Articolo 15 *(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione(d.lgsn.196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n.392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Articolo 16 (Garanzie di terzi)

Per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovazioni, i sottoscritti Sigg. Serra Francesco, codice fiscale SRRFNC66R26I754T, nato a Siracusa (SR), il 26/10/1966 residente a Viterbo (VT) in Strada Sammartinese n°57, identificato mediante carta d'identità n°AT0457054, rilasciata dal Comune di Viterbo, il 27/12/2012, Carnevale Marilena, codice fiscale CRNMLN80M66G838U, nata a Pontecorvo (FR), il 26/08/1980 residente a Pontecorvo (FR) in Contrada Sant'Oliva snc, identificata mediante patente di guida n°U16U92998W, rilasciata da MIT-UCO, il 28/07/2020 e Della Torre Giuseppe, codice fiscale DLLGPP69T06L776T, nato a Vernole (LE), il 06/12/1969 residente a Vernole (LE) in Via G. Verdi (Pisignano) n°17, identificato mediante carta d'identità n°AZ1014408, rilasciata dal Comune di Vernole, il 08/08/2019 di seguito denominato **garante**, si impegna a prestare la propria garanzia costituendosi fideiussore, solidalmente e a prima richiesta, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per le obbligazioni assunte con il presente contratto dal conduttore, in particolare per il pagamento del canone di locazione, nonché per il pagamento degli oneri accessori, interessi e penalità per ritardati pagamenti, indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni all'immobile, sia nell'eventualità di rescissione del contratto, sia al momento della riconsegna.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il 10/09/2022

Il locatore
Lauretti Rita

Il garante
Francesco Serra
Marilena Carnevale
Della Torre Giusep

Il conduttore
Mulatti Matteo
Nicola Ferro

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 *(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*, 4 *(Oneri accessori)*, 6 *(Pagamento, risoluzione)*,9 *(Consegna)*, 10 *(Modifiche e danni)*, 12 *(Impianti)*, 13 *(Accesso)*, 14 *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)* e 15 *(Varie)*

Il locatore
Lauretti Rita

Il garante
Francesco Serra
Marilena Carnevale
Della Torre Giusep

Il conduttore
Mulatti Matteo
Nicola Ferro

Agenzia Entrate

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)

Ufficio territoriale di ROMA 5 - TUSCOLANO
Codice Identificativo del contratto TJS22T006884000GG

In data 13/09/2022 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 22091310043329095 - 000001 la richiesta di registrazione telematica del contratto di locazione presentata da LRTRTI50T62H501C e trasmessa da ROMA CASA 2005 S.R.L. SEMPLIFICATA

Il contratto e' stato registrato il 13/09/2022 al n. 006884-serie 3T e codice identificativo TJS22T006884000GG.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Identificativo assegnato dal richiedente : LAURETI_SERRA
Durata dal 01/10/2022 al 30/09/2025 Data di stipula 10/09/2022
Importo del canone 10.800,00 n.pagine 4 n.copie 1
Tipologia: Locazione agevolata immobile uso abitativo
Si e' scelto di non allegare il contratto.
Non e' presente alcun file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N.	CODICE FISCALE	RUOLO	N.	CODICE FISCALE	RUOLO
001	LRTRTI50T62H501C	A	001	SRRNCL02C31M082Z	B
			002	MLTMTT02P20C034I	B
			003	DLLGLI02H04E506X	B

(A) locatore / (B) conduttore

Risulta contestualmente esercitata l'opzione/revoca per la cedolare secca da almeno uno dei locatori.

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. A4 Rendita cat. 823,75
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di ROMA Prov. RM
VIA MARCO VALERIO CORVO 1

Li, 13/09/2022